

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2507/2541

บริษัท เอส โซ ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน

ผู้ร้อง

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 52

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 52

ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้องในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงานขับรถได้กำหนดไว้ว่า พนักงานผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานจะถูกพิจารณาโทษไว้ดังนี้ (1) ตักเตือนด้วยวาจาและบันทึกการตักเตือน(2) การตักเตือนเป็นหนังสือ (3) พักงาน 3 วันโดยไม่ได้รับค่าจ้าง (4) พักงาน 7 วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง และ(5) ปลดออก ดังนั้นในการพิจารณาโทษพนักงานตามระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจึงต้องดูพฤติการณ์ของพนักงานที่กระทำการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับตามความร้ายแรงเป็นเรื่อง ๆ ไป การกระทำความผิดของ ม. พนักงานขับรถในครั้งก่อนผู้ร้องได้ลงโทษไปแล้ว และการกระทำความผิดของ ม.ในครั้งนี้มีระยะห่างจากการกระทำความผิดครั้งก่อน 1 ปีเศษโดยไม่ปรากฏว่าระหว่างนั้น ม. ได้ขับรถประมาท เลินเล่อเป็นเหตุให้บุคคลภายนอกและผู้ร้องเสียหาย ทั้งความเสียหายที่ได้รับในครั้งนี้ก็คิดเป็นเงินประมาณ 3,500 บาท เมื่อ พิจารณาสภาพของรถที่ ม. ขับและเวลาที่กระทำความผิดแล้วเห็นได้ว่าความผิดของ ม. ไม่ร้ายแรง ดังนั้น การที่ศาลแรงงานมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องลงโทษ ม. ด้วยการตักเตือนเป็นหนังสือและพักงาน 7 วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้างจึงเป็นการใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรแก่พฤติการณ์แห่งรูปคดีทั้งโทษตักเตือนเป็นหนังสือและพักงาน 7 วันโดยไม่ได้รับค่าจ้างก็เป็นโทษที่กำหนดไว้

ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้อง ซึ่งเป็นโทษสถานเบาว่าโทษเล็ก  
จางตามที่ผู้ร้องร้องขอ กรณีมิใช่ศาลแรงงานอนุญาตให้ผู้ร้องลงโทษ ม. ต่ำกว่าโทษที่  
กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน อันจะถือเป็นการลดโทษให้แก่ ม.  
คำสั่งของศาลแรงงานที่อนุญาตให้ลงโทษ ม. ดังกล่าว จึงไม่เป็นการฝ่าฝืนพระราช  
บัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 52 ที่บัญญัติห้ามมิให้ศาลแรงงานกลาง  
พิพากษาหรือสั่งเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง

---

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2540 นายมนตรี พันธุ์ทอง ลูกจ้าง  
ผู้ร้องซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างได้ขับรถบรรทุกน้ำมันด้วยความประมาทเลินเล่อเป็น  
เหตุให้ชนท้ายรถบรรทุกก๊อซของผู้ร้องซึ่งจอดอยู่ด้านหลังได้รับความเสียหายโดย  
เป็นการกระทำความผิดซ้ำกับการกระทำความผิดในครั้งก่อนที่นายมนตรีเคยถูกผู้  
ร้องลงโทษด้วยการตักเตือนเป็นหนังสือและพักงานมีกำหนด 7 วันมาแล้ว เมื่อวันที่  
2 ธันวาคม 2539 ขออนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างนายมนตรี พันธุ์ทอง

ในวันนัดพิจารณา ผู้ร้องและนายมนตรี พันธุ์ทอง แผลงรับข้อเท็จจริงกันว่า  
นายมนตรีเป็นลูกจ้างของผู้ร้องในตำแหน่งพนักงานขับรถและเป็นกรรมการลูกจ้าง  
ตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบันเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2539 นายมนตรีได้ขับรถ  
ด้วยความประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ชนท้ายรถบรรทุกผสมปูนซิเมนต์ซึ่งแล่นอยู่  
ข้างหน้า เป็นเหตุให้รถของผู้ร้องเสียหาย 20,000 บาทซึ่งผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่อศาล  
แรงงานกลางขออนุญาตลงโทษนายมนตรี และศาลแรงงานกลางอนุญาตให้ลงโทษ  
นายมนตรีด้วยการตักเตือนเป็นหนังสือและพักงาน 7 วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้างผู้ร้อง  
ก็ได้ลงโทษนายมนตรีดังกล่าวตามระเบียบการลงโทษแล้วต่อมาเมื่อวันที่ 26

กุมภาพันธ์ 2540 นายมนตรีชัยบรรทุกน้ำมันด้วยความประมาท  
เลินเล่อเป็นเหตุให้ชนท้ายรถบรรทุกก๊าซของผู้ร้องอีกคันหนึ่ง ทำให้รถทั้งสองคันเสีย  
หาย 3,500 บาท แล้วต่างแถลงไม่สืบพยานซึ่งศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัย  
ว่าการที่นายมนตรีชัยบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ย่อมมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะคาด  
การณ์ในการบังคับวงเลี้ยวขณะถอยหลังผิดพลาด ความผิดของนายมนตรีในกรณีดัง  
กล่าวไม่ร้ายแรงจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องลงโทษนายมนตรีด้วยการตักเตือนเป็น  
หนังสือและพักงาน 7 วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง

### ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ผู้ร้องอุทธรณ์ว่าผู้ร้องขอให้ศาลแรงงาน  
กลางอนุญาตให้ผู้ร้องลงโทษเลิกจ้างนายมนตรี พันธุ์ทอง ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยว  
กับการทำงานของผู้ร้อง ซึ่งศาลแรงงานกลางชอบที่จะอนุญาตตามคำร้องของผู้ร้อง  
การที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องลงโทษนายมนตรีด้วยการตักเตือน  
เป็นหนังสือและพักงาน 7 วันโดยไม่ได้รับค่าจ้าง อันต่ำกว่าโทษที่กำหนดไว้ใน  
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เป็นการที่ศาลแรงงานกลางลดโทษให้นาย  
มนตรีโดยที่ผู้ร้องมิได้สมัครใจหรือยินยอมด้วย และอำนาจในการลดโทษให้แก่  
ลูกจ้างที่กระทำความผิดก็เป็นอำนาจของผู้ร้องโดยเฉพาะ จึงเป็นการสั่งเกินคำขอ  
บังคับ ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.  
2522 มาตรา 52 นั้น เห็นว่าตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้องใน  
ส่วนที่เกี่ยวกับพนักงานขับรถตามเอกสารหมาย ร.ค.2 ได้กำหนดไว้ว่าพนักงานผู้ใด  
ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานจะถูกพิจารณาโทษไว้ดังนี้ (1) ตักเตือน  
ด้วยวาจาและบันทึกการตักเตือน (2) การตักเตือนเป็นหนังสือ (3) พักงาน 3 วัน โดย  
ไม่ได้รับค่าจ้าง (4) พักงาน 7 วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง และ (5) ปลดออกซึ่งการ

พิจารณาโทษพนักงานตามระเบียบข้อบังคับดังกล่าวต้องดูพฤติการณ์ของพนักงานที่กระทำการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับตามความร้ายแรงเป็นเรื่อง ๆ ไป

คดีนี้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า การกระทำความผิดของนายมนตรีในครั้งก่อน ผู้ร้องได้ลงโทษไปแล้ว และการกระทำความผิดในครั้งนี้มีระยะห่างจากการกระทำความผิดครั้งก่อน 1 ปีเศษ โดยไม่ปรากฏว่าระหว่างนั้นนายมนตรีได้ขับรถประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้บุคคลภายนอกและผู้ร้องเสียหายทั้งความเสียหายที่ได้รับเพียงประมาณ 3,500 บาท เมื่อพิจารณาถึงสภาพของรถที่นายมนตรีขับและเวลาที่กระทำความผิดแล้วความผิดของนายมนตรีไม่ร้ายแรง ฉะนั้นที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องลงโทษนายมนตรีด้วยการดักเตือนเป็นหนังสือและพักงาน 7 วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรแก่พฤติการณ์แห่งรูปคดี ทั้งโทษดักเตือนเป็นหนังสือและพักงาน 7 วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้างที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตก็เป็นโทษที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้องซึ่งเป็นโทษสถานเบากว่าโทษเลิกจ้างตามที่ผู้ร้องร้องขอ มิใช่เป็นกรณีอนุญาตให้ผู้ร้องลงโทษนายมนตรีต่ำกว่าโทษที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอันถือเป็นการลดโทษให้แก่นายมนตรีดังที่ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลแรงงานกลางที่อนุญาตให้ลงโทษนายมนตรีด้วยการดักเตือนเป็นหนังสือและพักงาน 7 วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้างดังกล่าว จึงไม่เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 52 ที่บัญญัติห้ามมิให้ศาลแรงงานพิพากษาหรือสั่งเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง คำสั่งของศาลแรงงานกลางชอบแล้ว

พิพากษายืน

(อร่าม หุตางกูร-พรชัย สมรรถเวช-กมล เพียรพิทักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ